

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7325/2539

บริษัท เอสโซ่แสดนดาร์ด ประเทศไทย
จำกัด

กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 6

ทรัพย์สินที่กำหนดตามมาตรา 6(1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 นั้นภาษีจะต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในภาค 1 ส่วนทรัพย์สินตามมาตรา 6(2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 นั้นภาษีจะต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 ซึ่งหลักเกณฑ์ของภาษีทั้งสองภาคนั้นกฎหมายบัญญัติไว้แตกต่างกัน กรณีที่ดินที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างมิได้ใช้ปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นอยู่กระจัดกระจายกันไป มิใช่พื้นที่บริเวณต่อเนื่องกับสนามน็อกบอร์ตและมีถนนสาธารณะกั้นอยู่ระหว่างที่ว่างกับสนามดังกล่าว รวมทั้งพื้นที่ว่างนอกรั้วคลังพัสดุที่ใช้เก็บพัสดุสิ่งของต่าง ๆ มิได้ใช้เป็นที่พักเก็บพัสดุ หรือนำพัสดุมานั่งไว้รอเก็บ หรือเป็นที่จอดรถยนต์เพื่อขนส่งพัสดุ อีกทั้งคลังพัสดุอยู่ห่างจากสนามเทนนิสและสนามน็อกบอร์ตประมาณ 800 เมตร ถึง 1,500 เมตรและอยู่แยกต่างหากจากโรงเรือนของโจทก์ มีถนน ทางรถไฟและคลองกั้นอยู่นั้น มิใช่ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสนามน็อกบอร์ต และคลังพัสดุนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ แม้โจทก์จะไม่สำแดงจำนวนเนื้อที่ที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างไว้แต่ถ้าหากข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามีที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วจำเลยก็สามารถประเมินเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินส่วนนี้จากโจทก์ได้ ดังนั้นการที่

พนักงานเจ้าหน้าที่นำเอาพื้นที่ดังกล่าวมารวมกับพื้นที่ของสนามน็อกบอร์ต แล้ว
ประเมินภาษีตามภาค 1 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ในปี
ภาษี 2531-2533 และนำเอาพื้นที่ดังกล่าวมารวมกับพื้นที่คลังพัสดุแล้วประเมินภาษี
ตามภาค 1 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ในปีภาษี
2534เช่นนี้ จึงเป็นการประเมินที่มีชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองทำการประเมินภาษีและออกใบแจ้งคำชี้ขาดโดยไม่
ชี้แจงเหตุผล อีกทั้งเป็นการประเมินและชี้ขาดที่ไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
กล่าวคือภาษีสำหรับถังเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2531, 2532, 2533และ 2534

ในการคำนวณค่าภาษีของถังน้ำมัน ต้องใช้ค่ารายปีของปี 2530ซึ่งศาลฎีกาได้มี
คำพิพากษาให้จำเลยที่ 1 กำหนดค่ารายปีในปี 2529และ 2530 เพิ่มจากปี 2528
เฉลี่ยปีละ 5% ดังนั้น ในปี 2531ถึง 2534 จำเลยที่ 1 อาจเพิ่มค่ารายปีได้ไม่เกินร้อย
ละ 5 ต่อปีภาษีสำหรับ "น็อกบอร์ต" หรือ กำแพงสำหรับฝึกซ้อมตีลูกเทนนิสในปี
2531 ถึง 2533 โจทก์เห็นว่าการแจ้งค่ารายปีและค่าภาษีสำหรับน็อกบอร์ตไม่ถูกต้อง
คือ เนื้อที่ของน็อกบอร์ตซึ่งโจทก์มีอยู่เพียง 1 น็อกบอร์ต มีเพียง 160 ตารางเมตร
เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อที่ของสนามเทนนิสของโจทก์ (ซึ่งอยู่ติดกับน็อก
บอร์ต)ปรากฏว่าสนามเทนนิสมีเนื้อที่ 1,335 ตารางเมตร ประโยชน์ของน็อกบอร์ตที่
พนักงานของโจทก์ได้รับจากการฝึกซ้อมตีลูกเทนนิสก็น้อยกว่าการออกกำลังกายใน
การใช้สนามเทนนิส แต่จำเลยที่ 1ได้แจ้งการประเมินและจำเลยที่ 2 ได้แจ้งคำชี้ขาด
เกี่ยวกับค่ารายปีและค่าภาษีสูงกว่าค่ารายปี และค่าภาษีของสนามเทนนิสถึง 41 เท่า
ไม่สมเหตุผลและไม่เป็นธรรม ภาษีสำหรับคลังพัสดุและที่ดินต่อเนื่องในปี 2534 ภาษี

สำหรับทรัพย์สินที่รื้อถอนไปแล้วโจทก์ได้ทำการรื้อถอนไปแล้วก่อนปี 2530 และโจทก์ได้แจ้งการรื้อถอนไว้ในแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.ร.ด. 2) ด้วย ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีและจำเลยมีหน้าที่ต้องคืนเงินส่วนที่ประเมินโดยมิชอบแก่โจทก์ ขอให้เพิกถอนใบแจ้งรายการประเมินของจำเลยที่ 1 และใบแจ้งคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 โดยเพิกถอนเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับถังน้ำมันเชื้อเพลิง นีอกบอร์ต คลังสินค้า และทรัพย์สินที่รื้อถอนไปแล้ว และให้จำเลยที่ 1 กับที่ 2 ร่วมกันคืนเงินค่าภาษีจำนวน 6,660,295.12 บาท ดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระคืนแก่โจทก์ครบถ้วน

จำเลยทั้งสองให้การว่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่โจทก์กล่าวอ้างถึงไม่อาจนำมาเป็นบรรทัดฐานเทียบเป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่ารายปีในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินคดีนี้ได้ ทั้งคำพิพากษาดังกล่าวเพียงแต่พิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับถังเก็บน้ำมันโดยกำหนดค่ารายปีของปี 2529 และ 2530 เท่านั้น และเพิ่มจากค่ารายปีของปี 2528 ร้อยละ 10 มิได้กำหนดให้จำเลยเพิ่มค่ารายปีได้เพียงร้อยละ 5 ของปีต่อ ๆ มา หากมีเหตุสมควรอันบ่งชี้ให้เห็นว่าค่ารายปีนั้นต่ำเกินไปสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยก็มีอำนาจแก้หรือคำนวณค่ารายปีเสียใหม่ตามความเหมาะสมได้ซึ่งในการพิจารณาจัดเก็บภาษีแก่โจทก์พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้พิจารณากำหนดค่ารายปีประจำปี 2531 ถึงปี 2534 แก่โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ โดยเทียบเคียงกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างรายอื่นซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน ประกอบกิจการคล้ายคลึงกัน และใช้ประโยชน์อย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ กรณีอาคารและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 8 รายการโจทก์ได้ยื่นระบุเพื่อขอให้กำหนดค่ารายปีเพื่อเสียภาษีไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยโดยไม่จดแจ้งให้ปรากฏว่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโจทก์ได้รื้อถอนไปแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงกำหนดค่ารายปีและแจ้งการประเมินเรียกเก็บภาษีจากโจทก์ แต่ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์พนักงานเจ้า

หน้าที่ของจำเลยได้ตั้งกำหนดค่ารายปีแก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวและเพิกถอนการเรียกเก็บภาษีเอาแก่โจทก์ด้วยแล้ว กรณีทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่เป็นถึงหลักสำหรับเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้กำหนดค่ารายปีของแต่ละถึงเท่ากับกับค่ารายปีของแต่ละถึงของปี 2530 โดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของบริษัทลิเวอร์ราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีขนาดเท่ากับหรือใกล้เคียงและใช้ประโยชน์อย่างเดียวกันและอยู่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3820/2534 ในการพิจารณาคำอุทธรณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยกำหนดค่ารายปีของถังน้ำมันดังกล่าวเพื่อเสียภาษีในปี 2531 เพิ่มขึ้นจากปี 2530 ร้อยละ 10 ปี 2532 เพิ่มขึ้นจากปี 2531 ร้อยละ 10 ในปี 2533 เพิ่มขึ้นจากปี 2532 ร้อยละ 10 และในปี 2534 เพิ่มขึ้นจากปี 2533 ร้อยละ 10 ซึ่งเป็นอัตราค่ารายปีต่ำกว่าการจัดเก็บภาษีของบริษัทลิเวอร์ราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการคล้ายคลึงกันและใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันและจำเลยได้ประเมินจัดเก็บภาษีโรงเรือนไว้แล้ว และอัตราการเพิ่มก็เท่ากับกับอัตราเพิ่มของปี 2529 และ 2530 ซึ่งศาลฎีกากำหนดค่ารายปีเท่ากับโดยเพิ่มจากปี 2528 ร้อยละ 10 อันเป็นเงินที่ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ ดังกล่าวอาจให้เข้าได้ปีหนึ่ง ๆ เป็นอย่างน้อย กรณีทรัพย์สินที่เป็นน็อกบอร์ตและที่ดินต่อเนื่องนั้นในการกำหนดค่ารายปีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีรวมกับที่ดินเฉพาะที่ใช้สร้างโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ส่วนพื้นที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เป็นพื้นที่คงเหลือจากการหักกลบด้วยพื้นที่ดินที่ใช้สร้างโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแล้วจึงเป็น "บริเวณที่ต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น" และต้องถูกกำหนดค่ารายปีเพื่อเสียภาษีตามนัยแห่งมาตรา 6 และมาตรา 8 พระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 เมื่อโจทก์ได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้วก็ไม่ต้องนำที่ดินส่วนนี้ไปเสียภาษีบำรุงท้องที่อีกตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 8 และเพื่อความสะดวกแก่การ

กำหนดค่ารายปีในทางปฏิบัติราชการของจำเลยจึงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลย กำหนดค่ารายปีสำหรับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างรวมกับค่าภาษี ของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างรายการใดรายการหนึ่งเพียงรายการเดียว ไม่เกลี่ย เฉลี่ยที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างกระจายไปรวมกับโรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสร้างทุก ๆ รายการ เนื่องจากเป็นการยุ่งยากในการกำหนดค่ารายปีและการ จัดเก็บภาษีในการกำหนดค่ารายปีสำหรับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก สร้างจำนวน 98,944 ตารางเมตร ของปี 2531 ถึงปี 2534 กำหนดค่ารายปีตาราง เมตรละ 10 บาท ต่อเดือน เท่ากับค่ารายปีของปี 2530 แต่ค่ารายปีของปี 2531 ถึง 2533 นำไปรวมกับค่ารายปีของน็อกบอร์ตปี 2534 นำไปรวมกับค่ารายปีของอาคาร คลังพัสดุเนื่องจากโจทก์ได้รื้อถอนน็อกบอร์ตออกไป จึงไม่ต้องกำหนดค่ารายปีของ น็อกบอร์ตอีกฉะนั้นจำเลยที่ 2 โดยคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการ ประเมินได้พิจารณาแล้วมีมติลดค่ารายปีสำหรับถึงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและงดประเมิน ค่ารายปีสำหรับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่โจทก์อ้างว่าได้รื้อถอนไปแล้ว นอกนั้นเห็น ขอบกับการประเมินภาษีของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลย จึงเป็นการชอบด้วย เหตุผลและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาว่า สำหรับโรงเรือนที่เป็นถึงเก็บน้ำมัน ให้คิดค่า รายปีในปี 2531 ถึง 2534 ตามคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 ให้เพิกถอนการประเมินภาษี โรงเรือนและที่ดินและคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 ในส่วนโรงเรือนที่เป็นสนามน็อกบอร์ต ในปี 2531 ถึง 2533 โดยให้ประเมินค่ารายปีเฉพาะพื้นที่ที่เป็นน็อกบอร์ตจำนวน 160 ตารางเมตร ให้เพิกถอนการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินและคำชี้ขาดของ จำเลยที่ 2 ในส่วนที่เป็นที่ดินต่อเนื่องคลังพัสดุในปี 2534 โดยให้ประเมินค่ารายปี เฉพาะพื้นที่ต่อเนื่องคลังพัสดิจริงเนื้อที่ 3,360 ตารางเมตรและให้จำเลยที่ 1 คืนเงิน ส่วนที่เกินจากประเมินใหม่ทั้งหมดให้โจทก์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่อ่านคำ

พิพากษานี้ ถ้าไม่คืนในกำหนดดังกล่าวให้ชำระดอกเบี้ยให้โจทก์นับแต่วันครบกำหนดสามเดือนในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองว่า ที่ดินว่างเปล่านั้นจะถือว่าเป็นที่ดินต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างคือสนามน็อกบอร์ตและคลังพัสดุที่จะประเมินรวมกันได้หรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 6 บัญญัติว่า "เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ท่านให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็น 2 ประเภทคือ

(1) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ กับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือปลูกสร้างนั้น ๆ

(2) ที่ดินซึ่งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

"ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ " ตามความหมายแห่งมาตรานี้ หมายความว่า ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ"ทรัพย์สินที่กำหนดตามมาตรา 6(1) นั้น ภาษีจะต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในภาค 1 ส่วนทรัพย์สินตามมาตรา 6(2) นั้น ภาษีจะต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 ซึ่งหลักเกณฑ์ของภาษีสองภาคนั้นกฎหมายบัญญัติไว้แตกต่างกัน กรณีของสิ่งปลูกสร้างสนามน็อกบอร์ตนั้น ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า มีพื้นที่ 160 ตารางเมตรส่วนคลังพัสดุมีพื้นที่ 2 ไร่เศษ คือ 3,360 ตารางเมตรส่วนที่ดินอีก 98,784 ตารางเมตร นั้น เป็นพื้นที่ในส่วนที่โจทก์มิได้ปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และเมื่อพิจารณาแผนผังแสดงที่ตั้งคลังน้ำมันของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.3แผ่นที่ 14 และ

ภาพถ่ายหมาย จ.3 แผ่นที่ 4 ถึงที่ 9 ที่แสดงถึงสิ่งก่อสร้างส่วนที่เป็นสนามน็อกบอร์ตและภาพถ่ายหมาย จ.3แผ่นที่ 8 และที่ 9 ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังพัสดุ เห็นได้ว่าพื้นที่ว่างมิได้ใช้ปลูกโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้นอยู่กระจัดกระจายกันไปมิใช่พื้นที่บริเวณต่อเนื่องกับสนามน็อกบอร์ตและมีถนนสาธารณะคือถนนเชื้อเพลิงกั้นอยู่ระหว่างที่ว่างกับสนามน็อกบอร์ต ส่วนคลังพัสดุพื้นที่ว่างรอบโรงเรือนคลังพัสดุใช้เก็บพัสดุลักษณะต่าง ๆ ใช้เป็นพื้นที่ต่อเนื่องเป็นอันเดียวกับโรงเรือน ซึ่งมีเนื้อที่จำกัดโดยมีรั้วล้อมรอบพื้นที่ว่างนอกรั้วมิได้ใช้เป็นที่พักเก็บพัสดุหรือนำพัสดุมาดังไว้รอบเก็บหรือเป็นที่จอดรถยนต์เพื่อขนส่งพัสดุแต่อย่างใด และคลังพัสดุอยู่ห่างจากสนามเทนนิสและน็อกบอร์ตประมาณ 800 เมตรถึง 1,500 เมตร และอยู่แยกต่างหากจากโรงเรือนของโจทก์มีถนนเชื้อเพลิง ทางรถไฟ และคลองกั้นอยู่ตามภาพถ่ายเอกสารหมาย จ.3 แผ่นที่ 1 ถึง 3 ดังนั้น ที่ดินในส่วนซึ่งมีเนื้อที่ 98,784ตารางเมตร จึงมิใช่ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสนามน็อกบอร์ตและคลังพัสดุอันเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และกรณีไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยที่ดินที่เป็นปัญหานี้เป็นที่ดินต่อเนื่องกับโรงเรือนรายอื่นหรือไม่ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า เมื่อโจทก์มิได้สำแดงจำนวนที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใดจำนวนเนื้อที่เท่าใดก็จะมีทางประเมินเรียกภาษีสำหรับที่ดินส่วนนี้จากโจทก์ได้เช่นนั้นเห็นว่า แม้โจทก์จะไม่สำแดงจำนวนเนื้อที่ที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างไว้ แต่ถ้าหากข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามีที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วจำเลยก็สามารถประเมินเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินส่วนนี้จากโจทก์ได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า ที่ดินที่เป็นปัญหานี้เป็นที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสนามน็อกบอร์ตและคลังพัสดุดำพิพากษฎีกาที่จำเลยทั้งสองอ้างมาข้อเท็จจริงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ ดังนั้นการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 นำเอาพื้นที่ดังกล่าวมารวมกับพื้นที่ของสนามน็อกบอร์ตแล้วประเมินภาษีตามภาค 1 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 ในปีภาษี 2531 ถึง 2533 และนำที่ดินดังกล่าวมารวมกับพื้นที่คลัง

พัสดุแล้วประเมินภาษีตามภาค 1 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินในปี
ภาษี 2534 เช่นนี้ จึงเป็นการประเมินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยของจำเลยที่
2 ในส่วนนี้จึงเป็นการมิชอบไปด้วย ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-สะสม สิริเจริญสุข-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>